Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Asperg

Aufgrund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 (zuletzt geändert am 04.04.2023), § 6 Satz 2 des Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KitaG) vom 19.03.2009 (zuletzt geändert am 11.02.2020) und §§ 2, 13 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Baden-Württemberg (KAG) vom 17.03.2005 (zuletzt geändert am 17.12.2020) hat der Gemeinderat der Stadt Asperg in seiner Sitzung am 24.09.2024 folgende Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Asperg beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

(1) Die Stadt Asperg betreibt Kindertageseinrichtungen als öffentliche Einrichtung. Zur teilweisen Deckung des entstehenden Aufwandes werden für die Benutzung der Einrichtungen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

(2) Die Gebühren sind für alle angemeldeten Kinder zu entrichten, gleichgültig ob sie im Erhebungszeitraum (Kalendermonat) die Einrichtungen tatsächlich besuchten. Die Gebühr ist auch bei längerem Fehlen des Kindes, während der Schulferien sowie bei kurzfristiger behördlicher Schließung oder bei Schließung im Falle höherer Gewalt oder aufgrund von Streik zu entrichten.

(3) Die Gebühren werden für 12 Monate im Jahr erhoben. Für Schulanfänger ist die Benutzungsgebühr bis zum Ende des Monats zu bezahlen, in dem die Sommerferien des Kindergartens beginnen.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter des Kindes. Die Anmeldung erfolgt schriftlich.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Benutzungsgebühren und Verpflegungsaufwand für die Teilnahme am Mittagessen

(1) Bei den Benutzungsgebühren wird unterschieden in Gebühren nach verschiedenen Betreuungsangeboten und Betreuungsaufwand:

a) Verlängerte Öffnungszeiten für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 13.30 Uhr

b) Ganztagesbetreuung für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 15.00 Uhr (GT 7,5)
c) Ganztagesbetreuung für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)
d) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 15.00 Uhr (GT 7,5)
e) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)
f) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren je Tag und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr – 15.00 Uhr (GT 7,5)
g) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren je Tag und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)

(2) Für die Teilnahme am Mittagessen wird ein Verpflegungsaufwand erhoben.

§ 4
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht beginnt zum 1. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird. Sie endet bei Abmeldung des Kindes mit Ablauf des Monats, auf dessen Ende das Kind abgemeldet wird, bzw. bei Schulanfängern mit dem altersbedingten Ausscheiden des Kindes. Die Eingewöhnung zählt bereits zur Aufnahme.

(2) Die Benutzungsgebühren werden bei der erstmaligen Benutzung durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein neuer Bescheid oder Änderungsbescheid ergeht.

(3) Die Gebühr ist zum 1. jeden Monats zur Zahlung fällig und grundsätzlich durch Abbuchung an die Stadtkasse zu entrichten.

(4) Das Betreuungsjahr beginnt mit dem 01. September des laufenden Jahres und endet mit dem 31. August des folgenden Jahres.

§ 5
Höhe der Benutzungsgebühren und des Verpflegungsaufwandes

(1) Die Benutzungsgebühren werden je Kind und Betreuungsplatz erhoben. Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

(2) Bei der Sozialstaffelung nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie (Familienhaushalt) sind Kinder nur in folgenden Fällen zu berücksichtigen:

a) Wenn sie in der Familienwohnung (in der Regel Hauptwohnung) leben, wobei eine zeitweilige auswärtige Unterbringung zur Schul- und Berufsausbildung die Haushaltszugehörigkeit in der Regel nicht unterbricht, wenn dem Kind in Elternhaus ein Zimmer zur Verfügung steht und es regelmäßig an den Wochenenden zurückkommt. Demgegenüber reicht ein Aufenthalt in den Ferien oder im Urlaub nicht aus.

b) Kinder, die dem Familienhaushalt nicht zuzurechnen sind, werden auch dann nicht berücksichtigt, wenn für diese Kinder von dem im Haushalt lebendem Unterhaltsleistungen erbracht werden. Kinder getrenntlebender Eltern, denen das Sorgerecht gemeinsam zusteht, sind im Regelfall dem Haushalt zuzuordnen, in dem sie sich überwiegend aufhalten und wo sich der Mittelpunkt ihres Lebens befindet. In

Ausnahmefällen kann auch eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu den Haushalten beider Eltern bestehen, wenn in beiden Wohnungen entsprechend ausgestattete Unterkunftsmöglichkeiten für das Kind vorhanden sind, die regelmäßig vom Kind besuchten Einrichtungen von beiden Wohnungen aus ohne Schwierigkeiten für das Kind zu erreichen sind und es sich in beiden Haushalten in annähernd gleichem Umfang aufhält.

(3) Ändert sich die Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder, so muss der Gebührenschuldner dies unverzüglich melden. Die Gebühr wird ab dem Folgemonat neu festgesetzt. Erfolgt keine Meldung durch den Gebührenschuldner, wird die Gebühr ab dem jeweiligen Folgemonat neu festgesetzt, sobald die Änderung der Stadt Asperg amtlich bekannt ist.

(4) Für die Teilnahme am Mittagessen wird ein Verpflegungsaufwand je Mittagessen erhoben.

(5) Die Höhe der Benutzungsgebühren und des Verpflegungsaufwands für die Teilnahme am Mittagessen wird wie folgt festgesetzt:

a) Verlängerte Öffnungszeiten für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 13.30 Uhr

Kinder im Haushalt	seit dem 01.09.2023 monatl. in €	ab dem 01.01.2025 monatl. in €	ab dem 01.09.2025 monatl. in €
1 Kind	151,50	163,00	175,00
2 Kinder	117,00	126,00	135,50
3 Kinder	80,00	86,00	92,50
4 und mehr Kinder	34,00	37,00	40,00

b) Ganztagesbetreuung für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 15.00 Uhr (GT 7,5)

Kinder im Haushalt	seit dem 01.09.2023 monatl. in €	ab dem 01.01.2025 monatl. in €	ab dem 01.09.2025 monatl. in €
1 Kind	214,50	231,00	248,00
2 Kinder	178,50	192,00	206,50
3 Kinder	143,00	154,00	165,50
4 und mehr Kinder	95,00	102,50	110,00

c) Ganztagesbetreuung für Kinder über 3 Jahre für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)

Kinder im Haushalt	seit dem 01.09.2023 monatl. in €	ab dem 01.01.2025 monatl. in €	ab dem 01.09.2025 monatl. in €
1 Kind	277,00	298,00	320,00
2 Kinder	239,50	257,50	276,50
3 Kinder	206,00	221,50	238,00
4 und mehr Kinder	155,50	167,50	180,00

d) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 15.00 Uhr (GT 7,5)

Kinder im Haushalt	5 Tage / Woche monatl. in € seit dem 01.09.2023	5 Tage / Woche monatl. in € ab dem 01.01.2025	5 Tage / Woche monatl. in € ab dem 01.09.2025
1 Kind	323,50	348,00	373,50
2 Kinder	291,50	313,50	336,50
3 Kinder	259,00	278,50	299,00
4 und mehr Kinder	230,50	248,00	266,50

e) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren für 5 Tage und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)

Kinder im Haushalt	5 Tage / Woche monatl. in € seit dem 01.09.2023	5 Tage / Woche monatl. in € ab dem 01.01.2025	5 Tage / Woche monatl. in € ab dem 01.09.2025
1 Kind	409,50	440,50	473,00
2 Kinder	369,00	397,00	426,00
3 Kinder	328,00	353,00	379,00
4 und mehr Kinder	291,50	313,50	336,50

f) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren je Tag und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 15.00 Uhr (GT 7,5)

Kinder im Haushalt	Betreuungstag / Woche monatl. in € seit dem 01.09.2023	Betreuungstag / Woche monatl. in € ab dem 01.01.2025	Betreuungstag / Woche monatl. in € ab dem 01.09.2025
1 Kind	73,50	79,50	85,50
2 Kinder	67,00	72,50	78,00
3 Kinder	61,50	66,50	71,50
4 und mehr Kinder	54,50	59,00	63,50

g) Ganztagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren je Tag und einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr (GT 9,5)

Kinder im Haushalt	Betreuungstag / Woche monatl. in € seit dem 01.09.2023	Betreuungstag / Woche monatl. in € ab dem 01.01.2025	Betreuungstag / Woche monatl. in € ab dem 01.09.2025
1 Kind	92,50	99,50	107,00
2 Kinder	84,50	91,00	98,00
3 Kinder	77,50	83,50	90,00
4 und mehr Kinder	69,00	74,50	80,00

h) Verpflegungsaufwand je Mittagessen: 4,20 €/Essen

§ 6
Gebührenermäßigung, Gebührenerhöhung und zusätzlicher Kostenersatz

(1) Alleinerziehende Inhaber des Landesfamilienpasses erhalten eine Ermäßigung der Benutzungsgebühr in Höhe von 30%.

(2) Inhaber des städtischen Familienpasses erhalten eine Ermäßigung der Benutzungsgebühr in Höhe von 50%.

(3) Beim Städtischen Familienpass handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt Asperg. Die Freiwilligkeitsleistungen nach dem Städtischen Familienpass sind stets nachrangig zu Leistungen von Hilfeträgern im Sinne der Sozialgesetzbücher. Dies gilt insbesondere für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach den Sozialbüchern II und XII bzw. nach dem Bundeskindergeldgesetz. Bei Antragsstellung sind entsprechende Nachweise über den Ausschluss einer Leistung nach den Sozialgesetzbüchern bzw. dem Bundeskindergeldgesetz vorzulegen. Auf die Richtlinien über den städtischen Familienpass in der jeweils gültigen Fassung wird verwiesen.

(4) Die Benutzungsgebühr wird um 50% erhöht, wenn ein Kind eine Kindergartengruppe vor Vollendung des 3. Lebensjahres besucht.

(5) Beim Verpflegungsaufwand für das Mittagessen ist bei sozialen Härtefällen eine Ermäßigung von 50% für Inhaber des städtischen Familienpasses auf Antrag möglich. Absatz 3 gilt entsprechend.

(6) Ein zusätzlicher Kostenersatz wird erhoben, wenn Eltern ihr Kind wiederholt und ohne triftige Gründe nicht innerhalb der schriftlich vereinbarten Betreuungszeiten aus der Kindertageseinrichtung abholen. Der zusätzliche Kostenersatz beträgt 25,00 €/angefangener Stunde.

§ 7
Inkrafttreten

Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Asperg, den 24.09.2024
Bürgermeisteramt

gez.
Christian Eiberger
Bürgermeister